

시 정 요 구 / 주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 건설공사 하도급 관리 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「건설산업기본법」(이하 “건설법”이라 한다)에 따른 발주자로 공공개발사업 건설공사를 수행할 건설사업자(도급자)를 선정하거나 현장관리인력 및 하도급계약에 대한 승인을 하는 등 발주자의 업무를 수행하고 있는데

건설법에서는 공공기관 등이 발주하는 공사에 대해 [표 12]와 같이 하도급계약의 각 단계에 대해 발주자의 승인을 얻도록 하는 등 관리책임을 부여¹⁾하고 있다.

[표 12] 공공개발 사업 하도급 관련 주요 업무

“기재 생략”

1) 하도급계약은 수급사와 하도급사의 계약으로 수급사의 공사업무 중 일부를 다른 업체에게 하도급 하는 것을 말하는데, 발주자는 직접적인 계약당사자에 해당하지 않지만 국가, 공공기관 등이 발주하는 공사에 대해서는 「건설산업기본법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등에서 대금지급, 부당한 업무지시 금지, 계약정보의 공개 등을 이행하도록 하여 발주기관의 책임을 강조함

이와 관련하여 남부개발처 등 3개 건설부점²⁾은 「업무분장세칙」 및 「공공개발업무세칙」에 따라 국·공유 및 공공기관재산의 건축에 따른 시공, 하도급관리 등의 업무를 수행하고 있고 남부개발처에서는 건설사업 관련 내규 및 전산관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

건설법 제31조의2에 따르면 공공기관 등이 발주하는 공사로서 건설법 시행령에서 정하고 있는 공사³⁾를 도급받으려는 건설사업자는 하도급계획서를 제출하여야 하는데 발주자는 제출받은 하도급계획서의 적정성을 검토하고 건설사업자의 하도급계획서 이행여부를 감독하도록 하고 있고

같은 법 제31조에서는 건설사업자가 하도급계약을 체결할 때에는 계약조건 등을 발주자에게 통보해야 하고 그 계약정보가 일정조건에 해당하지 않는 경우 발주기관은 하도급계약의 적정성을 심사하여야 한다.

또한, 같은 법 제31조의3에서는 건설사업자와 발주기관에게 각각 하도급계약 전·후에 해당 내용을 홈페이지 등에 정보공개 하도록 하고 있다.

따라서, 공공개발 건설공사의 하도급에 대해서는 하도급계약 체결 전부터 계약체결 이후까지 관련 법령 등에 따른 절차를 이행하고 계약정보를 공개하는 등 사업 전(全)단계에 걸쳐 있는 하도급관리 업무를 체계적으로 운영하여 하도급사의 권익이 보호될 수 있도록 발주자의 역할을 충실히 수행하여야 한다.

2) 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처를 말함

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조제4항에 따라 낙찰자를 결정하는 공사, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조제1항제1호에 따라 낙찰자를 결정하는 공사로 각각 기재부(조달청), 행정안전부의 계약이행능력심사 대상 공사를 말하는데 공사에서 수행하는 모든 입찰공사가 해당됨

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 하도급계획서 적정성 검토 및 이행여부 점검 불철저

건산법 시행령 제34조의2에 따라 작성, 제출하도록 하고 있는 하도급 계획서는 건설사업자를 선정하기 위한 적격심사 시 제출받고 있는데⁴⁾ 하도급계획서에는 하도급 할 주요공종 및 물량, 하도급자 선정방식과 선정 기준, 하도급 예정금액 등을 포함하도록 하고 있고

하도급계획서의 변경은 건산법 시행령, 「공사계약특수조건」에 따라 발주자가 공사의 품질이나 시공 상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정하여 서면으로 승낙한 경우 등의 사유에 한정하여 당초 제출한 하도급 계획서의 비율⁵⁾ 이상으로만 변경⁶⁾ 할 수 있도록 하고 있다.

그런데 감사대상기간 동안 남부개발처 등 3개 건설부점에서 하도급 계획서의 적정성 검토 및 이행여부 확인 등에 대해 점검한 결과

남부개발처 소관 ●● ■■■동 복합공영주차타워 개발사업 건축공사 적격심사 시 건설사업자인 ○○○토건(주)에서 제출한 하도급계획서⁷⁾에는 하도급 비율⁸⁾, 하수급금액 비율⁹⁾ 및 하도급대금 직불비율¹⁰⁾ 등이 포함

4) 국가계약법을 적용받는 공사는 추정가격 50억 원 이상, 지방계약법을 적용받는 공사는 추정 가격 30억 원 이상인 경우 적격심사 항목에 하도급관련 내용이 포함되어 있어 입찰 후 적격 심사를 받는 시점에 하도급계획서를 제출하여야 함

5) 적격심사 평가 시 평가점수 획득을 위해 제출한 하도급계약 관련 사항을 계약체결 후 임의로 변경하는 것을 방지하기 위함으로 하도급계획서 관리를 통해 하도급 관계의 공정성을 확보하는데 목적이 있음

6) 국가계약법을 적용받는 공사는 조달청 「공사계약특수조건」을 지방계약법을 적용받는 공사는 행정안전부 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 해당 내용이 포함되어 있으며, 우리 공사 개발사업의 경우 계약 서류의 일부로 포함되어 있어 해당 조건을 준수 하여야 함

7) 공사 추정가격이 약 △△△억 원으로 관련 법령에 따른 하도급계획서 제출 대상임

되어 있어서 건설부점에서는 관련 비율 등의 적정성을 확인하고 건설사업자의 이행여부를 확인하여야 하는데도 '21. 7월 감사일 현재 하도급계획서를 확인하거나 변경 승인한 내역이 없는 등 [표 13]과 같이 하도급계획서 관리 업무를 소홀히 한 4건이 확인되었다.

[표 13] 하도급계획서 관리 업무 불철저 내역

순 번	소관 부점	사 업 명	하도급계획서 관리 내역	하도급계획서 검토 여부
--------	----------	-------	-----------------	-----------------

“기재 생략”

또한, 중부개발처 소관 ○○통합청사 개발사업 건축공사에서는 '21. 4. 27. 하도급계획서 변경 승인시 관련 비율의 준수 여부를 확인하지 않아서 하도급 비율이 최초 대비 감소하였고, 하수급조사금액 비율 항목의 경우는 최초 비율 이상인지 여부를 확인하지 않는 등 [별표 5] “하도급계획서 변경승인 불철저 현황”과 같이 하도급계획서 변경 승인 업무처리가 부적절한 사례도 9건이 확인되었다.

(2) 하도급계약 심사업무 불철저

건설법 시행령 제32조에 따라 수급인(건설사업자)이 하도급 계약체결 30일 이내에 그 결과를 발주자 혹은 건설사업관리단(이하 “CM단”이라

8) (하도급 비율) 하도급사와 계약할 금액 총합을 도급사가 발주자와 계약한 금액으로 나눈 비율

9) (하수급금액비율) 해당 하도급 공종의 하도급계약 예정금액을 하도급 부분 입찰금액 (도급사가 발주자와 계약한 금액 중 하도급 공사에 필요한 예상금액)으로 나눈 비율

10) (하도급대금 직불비율) 하도급 계약금액 중 하도급자에게 대금을 직접 지급하는 비율

한다)에 통보하면 CM단은 하도급계약의 적정성 등을 검토하여 발주자에게 의견을 제출하도록 하고 있고

같은 법 제31조에 따르면 발주자인 공사는 통보받은 하도급자가 공사를 시행하기에 현저히 부족하다고 인정되거나 하도급계약 금액이 일정 비율¹¹⁾에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하도급계약 심사위원회¹²⁾에서 하도급계약 내용의 적정성 등을 심사하여야 한다.

그런데 감사대상기간 동안 공공개발사업의 하도급계약 통보 및 심사 업무의 적정성 등에 대해 점검한 결과, 남부개발처 소관 ■■■통합청사 개발사업 토목공사 수급인 ●●●●기업의 도급금액은 △△△△△△천 원이므로 하수급인 (주)●●●●●●의 하도급계약 금액은 도급금액의 82%이상인 △△△△△△천 원 이상이어야 하는데도 이에 못 미치는 △△△△△△천 원으로 계약을 체결¹³⁾하고 CM단에 하도급계약 결과를 통보하였고

CM단에서는 계약금액이 법령에서 정한 비율을 충족하지 않으므로 발주자인 공사가 하도급계약 적정성심사를 실시하도록 담당자에게 보고하여야 하는데도 수급인 등이 제출한 하도급심사 자기평가표만 확인하여 ‘적정’ 의견으로 담당자에게 보고하였고 담당자는 하도급계약 적정성 심사 없이 공사를 실시하도록 하도급계약을 승인하는 등 하도급계약의 심사 업무를 불철저하게 처리한 사실이 있다.

11) 하도급계약 금액이 도급금액 중 하도급부분에 상당하는 금액의 100분의 82에 미달하거나, 하도급계약 금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 100분의 64에 미달하는 경우

12) 공사는 「공공개발 계약심의위원회 운영요강」을 통해 하도급계약 적정성심사를 하도록 하고 있음

13) '20. 1. 6. 하도급계약 체결

(3) 하도급계약 정보공개 업무 부적정

한편, 건설법 제31조의3에서는 공공기관 등이 발주한 공사를 도급 받은 수급인에게 하도급계약 체결 전 하도급부분에 대한 설계도면 등의 정보를 공개¹⁴⁾하도록 하고 있고 발주자인 공사는 하도급계약을 통보 받은 날로부터 30일 이내에 홈페이지(www.kamco.or.kr)를 통해 하도급 계약 관련 수급인, 하수급의 정보¹⁵⁾를 공개하도록 하고 있다.

그런데 감사대상 기간 중 남부개발처 등 3개 건설부점에서 하도급 계약 정보공개 관련 업무처리 적정성을 점검한 결과

수도권개발처 소관 ■■■■■■■■ 개발사업 기계설비공사의 경우 담당자는 '20. 11. 10. CM단으로부터 하도급계약 적정성 검토 결과를 보고 받았으므로 통보일로부터 30일 이내인 같은 해 12. 9.까지 하도급 계약의 정보를 공사홈페이지에 게시 하여야 하는데도 이를 게시하지 않는 등 '21. 7월 감사일 현재까지 개발사업과 관련하여 하도급계약 정보를 공개하지 않은 것으로 확인되었고

중부개발처 소관 ●●공무원 통합관사 개발사업의 돌공사 하도급 계약의 경우 수급자인 ◇◇◇◇(주)는 하도급계약 체결 전에 하도급 계약 정보공개를 하여야 하고, CM단과 담당자는 수급자의 하도급계약 공개여부를 확인하여야 하는데도 수급자는 계약체결 전 정보를 공개 하지 않았고 CM단과 담당자는 관련 사항을 점검하지 않은 것으로 드러나는 등

14) 하도급 받으려는 건설사업자에게 직접 서면으로 교부하거나 인터넷 홈페이지, 전자입찰 시스템, 내용증명우편, 전자우편, 팩스를 통해 알리는 방법을 말함

15) 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 수급인 및 하수급인의 정보, 하도급공종, 하도급 부분 도급액, 하도급금액, 하도급 비율

[표 14]와 같이 하도급계약 정보공개 업무를 부적정하게 처리한 229건과 수급자의 정보공개를 불철저하게 관리한 167건의 사례가 확인되었다.

[표 14] 공공개발사업 하도급계약 정보공개 현황 요약

(단위 : 건)

구 분	대상건수	도급자(발주자)		수급자(시공사)		비고
		정보공개	미공개	정보공개	미공개	

“기재 생략”

한편, 공공기관 등이 발주하는 공사에 대해 하도급계약 관련 발주자의 역할은 시공 전(全) 단계에 걸쳐 있고 하도급사, 수급자의 보고 및 CM단의 검토 등 여러 단계를 거치고 있어 시스템을 사용하는 등 체계화된 관리 방안이 필요한데도 각 사업담당자가 개별 관리하고 있는 것으로 확인 되어 공공개발사업의 하도급계약 관리 업무를 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처 등 3개 건설부점에서는 감사결과를 수용하면서도 장기간 지속되는 사업대비 담당자의 변경이 잦은 점과 수급자의 하도급 계약 통보가 없는 경우에 대한 관리 한계를 설명하였는데 특히, 하도급계획서의 비율 준수 사항에 대해서는 하도급계획서의 변경이 빈번하여 일시적으로 미준수한 사례가 발생하였으며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 관련법령에 따른 하도급계획서 적정성 검토 등 하도급계획서 관리를 소홀히 한 사안과 수급인의 하도급계약 정보공개 관리를 소홀히 한 사안에 대해 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고, 하도급 계약 정보를 공사 홈페이지에 공개하시기 바랍니다.(시정)

② 남부개발처장은 하도급계약 적정성 심사 업무를 철저히 준수하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고(주의)

하도급계약 정보공개, 하도급계약 적정성 등 법령에 따른 하도급 관련 업무를 체계적으로 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

[별표 5]

하도급계획서 변경 승인 불철저 현황

(단위 : %)

순 번	소관 부점	사 업 명	하도급계획서 변경승인 내역(비율준수)				부적정 여부 ²⁾
			차수	하도급 비율	하수급 금액비율	하수급조사 금액비율 ¹⁾	

“기재 생략”

1) 해당 비율에 대한 확인 대상은 ●●통합청사 1건이며, 나머지는 비대상임

2) 변경 승인시 기존 제출된 하도급 비율, 하수급금액비율 이하로 변경된 건임(음영 표기)